

0000303-96.2022.8.26.0275

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Comarca: Itaporanga

Foro: Foro de Itaporanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... antes da prática do suposto crime de tráfico de drogas, conforme se verifica dos documentos de fls. 06, 07 e 08. De tal forma, não há elementos indicando que o requerente tenha qualquer vinculação com o tráfico de drogas, ou de que utilize sua motocicleta para prática deste crime, o que denota a sua boa-fé, conforme prevê o artigo 119 do Código de Processo Penal.

Além ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaporanga

Foro de Itaporanga

Vara Única

Av. Santa Cruz, 59, Itaporanga - SP - cep 18480-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000303-96.2022.8.26.0275 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000303-96.2022.8.26.0275

Classe - Assunto

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

RHUAN HENRIQUE SOUZA SILVA

Réu:

Justiça Pública

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Vistos.

Trata-se de pedido formulado por CLAUDENILSON DA SILVA para restituição de veículo automotor apreendido nos autos principais de nº 1500133-76.2022.8.26.0622. Sustenta que é proprietário da motocicleta apreendida durante a investigação policial, a qual fora furtada antes da prática do suposto tráfico de drogas, e que está de boa-fé, não tendo qualquer relação com o crime em tese cometido, razão pela qual requer a sua restituição (fls. 01/04). Junta procuração e documentos (fls. 05/12).

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido (fls. 16/17).

É o relato do essencial.

Fundamento e decidido.

É o caso de acolhimento do pedido.

Com efeito, há elementos suficientes indicando que a motocicleta fora furtada antes da prática do suposto crime de tráfico de drogas, conforme se verifica dos documentos de fls. 06, 07 e 08. De tal forma, não há elementos indicando que o requerente tenha qualquer vinculação com o tráfico de drogas, ou de que utilize sua motocicleta para prática deste crime, o que denota a sua boa-fé, conforme prevê o

artigo 119 do Código de Processo Penal.

Além disso, como fundamentado pelo Ministério Público, a motocicleta não mais interessa à instrução processual, estando cumprido com o exigido no artigo 118 do Código de Processo Penal, o que torna possível a restituição.

Não obstante, verifico que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de fls. 11 demonstra que o requerente é o proprietário da motocicleta Honda CG 160 Fan, Placas GKH 3G68, chassi 9C2KC2200MR006292. Assim, resta suficientemente demonstrada a propriedade do bem apreendido durante a investigação, conforme auto de exibição e apreensão juntado às fls. 76 do processo principal (nº 1500133-76.2022.8.26.0622).

Por fim, de rigor o acolhimento do pedido de isenção das despesas de recolhimento e estada do veículo. Por se tratar de terceiro de boa-fé, cujo bem a ser restituído havia sido apreendido por interessar ao processo judicial, mas que não teve seu perdimento decretado, descabido que lhe sejam atribuídos os ônus pela manutenção do veículo em poder do Estado.

A previsão de recolhimento desses valores determinada pelo artigo 271, §1º, Código de Trânsito Brasileiro, se refere aos casos de infrações administrativas. Não há fundamento jurídico para cobrar tais valores do proprietário que não tenha dado causa à constrição.

Nesse sentido:

Embargos de declaração Omissão Acórdão que determinou a restituição do veículo a terceiro de boa-fé, mas não apreciou o pedido de isenção do pagamento das custas de permanência em pátio e demais taxas inerentes à apreensão Procedente Isenção concedida Embargos conhecidos e acolhidos (...) Tendo em vista que se trata de peticionário terceiro de boa-fé, cujo bem restituído havia sido apreendido por interessar ao processo judicial, mas que não teve seu perdimento decretado, descabido que lhe sejam atribuídos os ônus pela manutenção do veículo em poder do Estado. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal nº 0001029-43.2021.8.26.0360/50000; Rel. Des. Amable Lopez Soto; 12ª Câmara de Direito Criminal; j.: 16 de maio de 2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. Decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de restituição de veículo objeto de furto, mas condicionado ao pagamento de despesas de remoção e estadia do bem. Reforma. Cabimento. As custas e taxas referentes à remoção, apreensão e permanência em pátio só podem ser cobradas do proprietário ou possuidor quando este tenha dado causa à constrição, o que não é o caso dos autos. Parecer favorável do Ministério Público. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada em parte. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal nº 0001408-75.2022.8.26.0577; Rel. Des. Marcelo Semer; 13ª Câmara de Direito Criminal; 26 de abril de 2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. Pedido de restituição de coisas apreendidas. Defesa requer a restituição de veículo de propriedade da interessada apreendido por ocasião da prisão em flagrante de terceiros, além da isenção de pagamento de taxa ao pátio do DETRAN. Possibilidade. Não há nos autos comprovação de que a apelante tinha conhecimento da utilização do veículo para a prática do delito. De rigor a restituição do veículo à verdadeira proprietária, terceira de boa-fé e locadora de automóveis, assim como a isenção do pagamento de taxa ao pátio do DETRAN.

Jurisprudência desta E. 1ª Câmara de Direito Criminal consolidada no sentido de que a previsão de recolhimento de tais valores contida no artigo 271, § 1º, do CTB, cabe apenas no caso de infrações administrativas, excluindo-se tal exigência quando se tratar de veículo apreendido no bojo de processo criminal. Recurso provido. (AC 0008770-68.2020.8.26.0361, Rel. Andrade Sampaio, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/04/2022)

RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. Indeferimento. Absolvição proclamada em 1º Grau. Suficiente comprovação de que o caminhão pertence à Seguradora apelante.

Possibilidade, com isenção das custas de permanência, ressaltando-se eventuais restrições administrativas e/ou civis. Parecer da PGJ nesse sentido. PROVIMENTO.

(AC 0002055- 91.2013.8.26.0575, Rel. Eduardo Abdalla, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/10/2021).

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 119 e 120, §1º, ambos do Código de Processo Penal, ACOELHO o pedido de restituição do veículo apreendido nos autos principais. De tal feita, caso não haja outro fundamento que justifique a manutenção do recolhimento, determino a devolução da motocicleta Honda CG 160 Fan, Placas GKH 3G68, chassi 9C2KC2200MR006292, ao seu proprietário. Conforme acima fundamentado, fica o requerente dispensado do pagamento de todas as custas e taxas referentes à remoção, apreensão e permanência do veículo em pátio. PIC.

Itaporanga, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA